



PROSEL AYLIK HİZMET VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme PROSEL BİLGİSAYAR ELEKTRONİK YAZILIM LTD.ŞTİ. (bundan böyle bu sözleşmede PROSEL olarak anılacaktır.) ile söz konusu hizmetten yararlanan ve açık kimliği aşağıda belirtilen bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

PROSEL bu sözleşmede belirtilen bilgisayar ve donanımların yedek parça Hariç Bakım ve Onarım hizmetlerini, sözleşmede belirtilen aylık **TL+KDV (%18)** fiyatla ve diğer maddelerdeki şekil ve şartlara uygun olarak vermeyi, MÜŞTERİ’de bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

İş bu sözleşme 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu anlaşma aşağıdaki şartları kapsamak üzere, PROSEL (Bilgisayar ve Elektronik Cihazlar Servisi) ile arasındatarihinde yapılmış oluptarihinde sona erer.Herhangi bir anlaşmazlık olmadığı takdirde sözleşme enflasyon oranında fiyat revizyonu yapılarak yenilenmiş kabul edilir.

3. BAKIM KOŞULLARI

3.1. BAKIM SERVİSLERİ

PROSEL Teknik Servisi, bu anlaşma ile bölüm 3.1.1.’deki koruyucu bakım ile bölüm 3.1.2.’deki parça başı hariç Tamir ve Bakımı üstlenmektedir.

3.1.1. KORUYUCU BAKIM

PROSEL sorumluluğunu yüklediği bilgisayar donanımlarının müşteri tarafından en iyi şekilde kullanılabilmesi için, sistemi her 6 ayda bir defa koruyucu bakıma alınır. Koruyucu bakım şu işleri kapsar;

- Donanımın temizliği
- Donanımı besleyen gerilim kaynağının kontrolü
- Sürekli kullanımdan dolayı aşınan ve özelliğini kaybeden parçaların tespiti ve bu parçaların temini yoluna gidilmesi hususunda müşterinin uyarılması

- Virüs kontrolü
- Uzak erişim kontrolleri.Aylık 1 ziyaret ve genel kontroller.

3.1.2. ONARIM

- PROSEL iş saatleri içerisinde (09.00 – 18.00) yapılacak bir servis isteğine en geç 6 saat içinde, cevap verilebilecektir.
- İzmir illeri dışındaki onarım işleri için teknisyenin (veya teknisyenleri) yol ve konaklama giderleri ilgili şirket tarafından karşılanır.
- Arıza mesai saatleri dışında bildirilmiş ise, servis isteği bir sonraki iş günü ve saat 9.00 'da yapılmış sayılacaktır. İstisnai durumlarda soruna göre servis düzenlenecektir.
- Mesai saatleri dışına taşan onarım istekleri için saat başına **75 TL +KDV (%18)** işçilik ücreti ilgili şirkete fatura edilir.

Arızalı olduğu tespit edilen parça ile ilgili iki türlü çalışma yapılır;

1. Arızalı parçanın tamiri mümkün olursa bu parça üzerinde değiştirilen malzeme tutarı ile ilgili şirkete "Parça Bedeli " olarak fatura edilir.
2. Arızalı parçanın tamiri mümkün değilse şirket onayı ile yenisi alınarak ilgili şirkete fatura edilir.

Tamir edilemeyen arızalı parça ilgili şirketten yeni değerinin %15 'i nispetinde bir değer ile geri alınabilir. Ancak bu işlem tamamıyla PROSEL isteğine bağlıdır. İlgili şirket geri alma konusunda PROSEL'i zorlayamaz.

3.2. ANLAŞMA DIŞI SERVİSLER

Aşağıdaki durumlarda PROSEL bakım yükümlülüklerini yerine getiremez.

1. PROSEL olurluğunu onayladığı regülatörden kaynaklanan yüksek ve alçak gerilimlerin meydana getirdiği her türlü arıza
2. Kaza, Nakliye, Hırsızlık gibi olayların ve Su baskını, Yangın gibi felaketlerin sebep olduğu arızalar
3. PROSEL elemanından başka birinin sisteme müdahalesinin tespit edilmesi
4. Şirketin bulunduğu adresten taşınması



4. GEÇİCİ DEĞİŞTİRME

PROSEL gerekli gördüğünde, bir parçanın veya cihazın tamiri için PROSEL merkezine götürülmesini müşteri kabul eder. Bu parçanın veya cihazın çalışır duruma gelmesi için bir iş gününden fazla zaman gerekiyorsa PROSEL müşterinin mağdur duruma düşmemesi için elinden gelen gayreti gösterecektir. Bu konudaki nakliye giderleri müşteriye aittir.

5. DONANIM NAKLİYESİ

İlgili şirket kullandığı makinelerin yerini değiştirmek istiyorsa önce PROSEL'e haber verir ve nakliye işini PROSEL elemanının denetiminde yaptırır.

6. İLAVE CİHAZLAR

İlgili şirket, bakım altındaki sistemini yeni ilaveler yaptırmak istiyorsa; önce PROSEL'e haber verir. PROSEL isteği olumlu bulursa yeni parçanın bakım bedeli bu sözleşmeye ilave edilir.

7. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

- Sözleşme bedelitarihinden başlayarak her ayın başında PROSEL tarafından fatura edilecektir. Ödeme PROSEL hesabına havale edilecektir.
- Ödemeler her ayın ilk haftası nakit olarak tahsil edilecektir.

8. DONANIM HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER

Bakımı yapılacak ürün bilgileri ve adetleri aşağıda belirtilmektedir.

<u>ÜRÜN</u>	<u>ÜRÜN DETAYI</u>	<u>MİKTAR</u>

9. ANLAŞMANIN MÜŞTERİ TARAFINDAN FESHİ

İlgili şirket sözleşmenin feshi için en az 30 gün önce yazılı olarak PROSEL'e isteğini bildirir. Aksi takdirde sözleşme tarihinde sona erer. Herhangi bir anlaşmazlık olmadığı takdirde sözleşme enflasyon oranında fiyat revizyonu yapılarak yenilenmiş kabul edilir.

10. ANLAŞMANIN DEVİR VEYA FESHİ

- Tarafların önceden yazılı muvaffakiyeti olmaksızın, müşteri anlaşmayı veya bu anlaşmadaki hakların hiçbirini, devir veya temlik edemez.
- Her iki taraftan biri, bu anlaşma üzerine aldığı taahhütleri yerine getirmede ihmal gösterirse ve bu ihmal diğer tarafın yazılı ihtarına rağmen 30 gün devam ederse, bu anlaşmayı tek taraflı fesh edebilir.

11. KANUN VE ANLAŞMA

- Müşteri ve PROSEL arasındaki kontratın yapılması, geçerliliğin ve icrasına hükmeden kanun TÜRK TİCARET KANUNU VE BORÇLAR KANUNU'NUN hükümleridir.
- Müşteri ve PROSEL arasında tarafların yetkilileri veya temsilcileri tarafından imza edilmemiş hiçbir yazılı belge kontratın maddeleri üzerindeki hiçbir değişiklik veya tazammun etmez.
- Anlaşmazlık halinde yetkili mahkemeler İZMİR MAHKEMELERİDİR.

12. FORS MAJOR

PROSEL kendi kontrolü dışında olan aşağıdaki haller neticesi meydana gelecek hata ve gecikmelerden sorumlu değildir.(tabii afetler, hırsızlık, ihtilal, savaş, ambargo, grev neticesinde ve ithalatçı firmanın arızalı parçayı temin edememesinden meydana gelebilecek ve kontrolü dışındaki servis veya teslimat gecikmeleri gibi.)

İş bu YILLIK PARÇA HARİÇ BAKIM ANLAŞMASI 12 maddeden ibaret olup iki nüsha olarak taraflarca imzalanmıştır.

MÜŞTERİ

Şirket Ünvanı (Tüzel
Kişi ise;) :

Adres :

Telefon :
Fax :
Ad&Soyad :
İmza :

FİRMA

Şirket Ünvanı : PROSEL BİLGİSAYAR
ELEKTRONİK YAZILIM
LTD. ŞTİ.

Adres : Halkapınar Mahallesi,
1203/11. Sokak, No: 5-7
Megapol Çarşı Kule
Premium Ofis, Kat: 21
No: 217 Halkapınar,
Konak - İzmir TR

Telefon : 0 (232) 388 84 82

Ad&Soyad :
İmza :